



PETIKAN PUTUSAN

Pasal 226 *juncto* Pasal 257 KUHP

Nomor 6567 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan, telah memutus perkara Anak:

Nama : **INDRA HARYADI PANGGABEAN;**

Tempat Lahir : Padangsidimpuan;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/21 Juni 2005;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Muhammad Arif Nomor 41, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp tanggal 21 September 2023;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 46/PID.SUS-Anak/2023/PT MDN tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 6567 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Psp tanggal 25 Oktober 2023;

Membaca Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan Nomor 50/Akta.Pid/2023/PN Psp tanggal 1 November 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 13 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PADANG SIDEMPUAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, dan diucapkan dalam sidang

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 6567 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Kasasi Anak tersebut yang dihadiri oleh **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 3 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 6567 K/Pid.Sus/2023